番禺区番禺大道北进汉溪大道东南600米“1·10”一般道路交通事故调查报告

2021年1月10日19时30分许，在广州市番禺区番禺大道北进汉溪大道东南600米路口处，发生一起重型自卸货车与无号牌两轮自行车碰撞的交通事故，造成无号牌两轮自行车驾驶员死亡，两车损坏的交通事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事车辆所属企业5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了由区总工会、区交通运输局和区交警大队有关人员组成的“1·10”一般道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年1月10日18时35分许，陈洪彪（广州昌利行货运有限公司（以下简称昌利行公司）正式雇佣的驾驶员）驾驶粤AFT599号重型自卸货车由石楼镇大岭村培泉路出发，前往番山广场工地装载泥土，至19时30分左右，到达番山广场工地门口，车辆启动右转进入工地时，碰撞直行车道内由刘桃驾驶的无号牌两轮自行车，造成刘桃死亡，车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

1、2021年1月10日19时31分，110指挥中心接警，报警人称在番禺大道北331号发生泥头车撞行人（女子，25岁）交通事故，1人受伤，需要120，有事故现场。

2、19时52分区交警三中队民警出警处置，按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：交通警情单、接报经过复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：刘桃，女，24岁，汉族。经广东华生司法鉴定中心鉴定，结论为刘桃符合交通事故致双下肢广泛皮下组织及肌肉损伤引起创伤性休克死亡。

（证据材料：广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书（粤华生司鉴中心〔2021〕病鉴字第002号）

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区应急管理局、区总工会、区交通运输局、区住建局、区城管局和

区交警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（五）事故直接经济损失情况

事故直接经济损失人民币 1.5 万元。

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

粤 AFT599 号重型自卸货车，车主：广州昌利行货运有限公司，品牌型号：豪瀚牌 ZZ3315N2863E1，核载 2 人，实载 1 人。行驶证注册登记日期：2020 年 6 月 17 日，使用性质：货运，检验有效期至：2021 年 6 月 30 日，交强险有效期至 2021 年 5 月 28 日。机动车状态：违法未处理。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

（二）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤 AFT599 号重型自卸货车	（1）车辆外部轮廓：898cm × 255cm × 355cm；（2）该车右前角离地 60cm-84cm，右前往后 0cm-58cm 处有明显碰刮痕；（3）该车右侧右前往后 0cm-107cm 处有明显碰刮痕；（4）车辆中部（第二排轮胎）外沿有 16cm × 14cm 的刮印痕迹。

无号牌（青桔牌）两轮自行车	（1）车辆外部轮廓：155cm×61cm×107cm；（2）该车左侧右前往后 30cm-120cm，离地 23cm-107cm 处有明显碰撞痕，且左前轮支撑架 53cm 处有 3.5cm×1.5cm 向内凹入的痕迹，前轮与后轮连接的支撑架离地 40cm-60cm 处有 8cm 向右凹入 4cm；（3）左手把离地高 106cm-107cm 内侧处有长 6cm 刮痕；（4）车辆右侧右前往后有明显的刮花痕，右脚踏向内弯曲变形，座垫右外侧有 9cm×4cm 的磨损痕迹。

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第 4401131202100000008 号、穗公交（番）车检字第 4401131202100000008 号）复印件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	反光标识	行驶速度	其他
粤 AFT599 号重型自卸货车	合格	合格	不合格	不合格	10.9km/h	--
无号牌（青桔牌）两轮自行车	合格	合格	--	--	12km/h	属于非机动车

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20210100008 号、第（番）YS20210100008-A 号、第（番）YS20210100007 号）、第（番）YS20210100007-A 号复印件）

（四）事故车辆驾驶人情况

1、陈洪彪，男，40岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2001年6月15日，有效期至：2023年6月15日，准驾车型：B2E。

2、刘桃，女，24岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2019年11月15日，有效期至：2025年11月15日，准驾车型：C1。

（证据材料：人员信息、驾驶证、驾驶人信息查询结果单复印件）

（五）驾驶人员测试情况

1、酒精检测情况：

经办民警对陈洪彪呼出气体酒精含量检测仪检测，检测结果为无酒精。对陈洪彪的血液进行酒精含量测定，未检出乙醇成份。

（证据材料：呼气检测单（酒测单号：AAA80190721011000001）、暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心[2021]毒鉴字第D165号）等复制件）

2、吸毒检测情况：

经对陈洪彪的血液进行24种毒（药）物检测，未检出相关毒（药）物成分。

（证据材料：暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨大司鉴中心[2021]毒鉴字第D213号）复制件）

（六）事故道路情况

1、道路基本情况

现场位于番禺大道北331号番山广场，事故地点为番禺大道南往北方向番山广场工地门口人行道斑马线位置，该路段南往北方向主路为三车道、辅路四车道，设有人行道与绿道，水

泥路面完好，干燥无积水，标线清晰，夜间有路灯照明。现场路段交通信号方式为地面车道标线。

2、交通设施情况

事故点前地面标线完好，辅路设有公交专用道标线。事故点上游500米处为主辅路入口设有指路标志；460米处设有校车停靠标志、禁停标志、指路标志、加油站标志、公交车站站台及公交专用道标线；430米处设有人行天桥及人行跳桥标志；250米处设有禁停标志；150米处设有限速40标志、非机动车指引标志；100米处设有指路标志及斑马线警示标志；50米处为番禺大道与海顺路路口，设有加油站指示标志、指路标志，路口处设有斑马线。事故地点有斑马线。

3、设施合理性分析

番山广场工地开口夜间照明情况较差，施工方并未在开口安装照明设施。事故地点的斑马线标线存在磨损、路面存在坑洞，井盖并不平整。斑马线处无人行横道标志，无停车让行标志，无凸透镜，无爆闪灯。事故发生后已整改完成。

（证据材料：区交警大队设施调查情况材料）

（七）事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1、陈洪彪驾驶机件不符合技术标准的机动车转弯时没有让直行的车辆先行，违反了《道路交通安全法》第二十一条[①]及《道路交通安全法实施条例》第五十二条第（三）项[②]的规定，其过

---

①《道路交通安全法》第二十一条规定："驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。"

②《道路交通事故处理程序规定》第五十二条第（三）项规定："机动车通过没有交通信号灯控

错行为是造成事故发生的全部原因。

2、根据《道路交通安全法实施条例》第九十一条[①]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[②]的规定，陈洪彪承担此事故的全部责任，刘桃无责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第440113120210000008号））

（八）事故单位情况

昌利行公司，于2019年3月26日取得广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440113562252787G，类型：有限责任公司（自然人投资），住所：广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区港乐楼首层103号西铺，法定代表人：黄家昌，注册资本：叁仟万元（人民币），成立日期：2010年9月8日，营业期限：2010年9月8日至长期，经营范围：道路运输业；于2017年9月22日取得了广州市番禺区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100092051号，证件有效期至2021年9月30日，经营范围：普通货运；于2019年7月31日取得了广州市番禺区城市管理和综合执法局核发的《广州市建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（番禺）陆运字〔2019〕10号，有效期至2020年7月30日；于2020年7月24日取得

制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：……（三）转弯的机动车让直行的车辆先行；”

①《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

②《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”

广州市番禺区城市管理和综合执法局核发的《广州市建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（番禺）陆运字〔2020〕11号，许可有效期限至：2021年7月23日。

2021年2月1日昌利行公司取得了广州市番禺区市场监督管理局核发的新营业执照，法定代表人变更为：曾文俊，注册资本：壹仟万元（人民币），其他信息不变；于2020年5月9日取得了广州市番禺区交通管理总站核发的新《道路运输经营许可证》，证件有效期至2024年9月30日，其他信息不变；于2021年3月31日取得广州市番禺区城市管理和综合执法局核发的《广州市建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（番禺）陆运字〔2021〕08号，许可有效期限至：2021年7月23日。公司名下共有营运车辆56辆，其中26辆已停运，30辆正在营运（含1辆事故扣车）。

公司履职情况：一是建立了安全生产责任制，成立了安全生产领导小组，制定了安全管理制度，设置安全管理机构；二是制定了安全培训和教育学习制度，运输部负责定期对驾驶员开展安全教育培训；三是建立了安全生产监督检查制度和隐患排查治理制度，开展了安全检查及隐患排查工作，对发现的安全隐患落实整改，有相关台账记录；四是建立了从业人员安全管理制度，制定了安全生产作业规程，提出了对从业人员安全作业的要求；五是建立车辆违法违章档案，记录了违章具体情况和公司对驾驶员的处理情况。

另外，2020年6月24日至2021年1月10日期间，昌利行公司名下车辆违法情况表：

车牌号码	违法次数
粤 AFW767、粤 AFH232	10
粤 AFC293	11
粤 AFG066	13
粤 AFJ768	14

5 台车违法信息 10 条以上，占经营性道路运输车辆总数（56 台）比例为 8.93%，超过 5%。

（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证（运输）》、昌利行公司车辆违章情况核查表）

（九）勤务安排及落实情况

经核查，1 月 10 日 09 时 00 分至 1 月 11 日 9 时 00 分由巡逻 1 组何伟明、冯炜烘；巡逻 2 组王柏荣、陈伟成负责三中队辖区的巡逻和接处警，该时段共接处警警情 61 宗，有效警情 58 宗，在辖区巡逻公里数共 155 公里。

（十）交通安全宣传教育工作开展情况

中队安排宣传员至辖区各村居、企业进行交通安全宣传，同时加强对村居“两站两员”督导，推进“一盔一带”安全守护行动。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

经调查认定，事故的直接原因是陈洪彪驾驶机件不符合技术标准的机动车转弯时没有让直行的车辆先行，与刘桃驾驶无号牌人力两轮自行车发生碰撞。

（二）事故性质

经事故调查组通过调查和综合分析认定，该起事故是一起一般道路交通责任事故。

四、事故单位存在问题

广州昌利行货运有限公司：违反了《道路运输车辆技术管理规定》第十五条[①]规定，未按规定做好车辆日常维护，并做好记录。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）刑事责任方面

陈洪彪，昌利行公司驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年3月4日被公安机关立案侦查。

（二）单位的处理建议

广州昌利行货运有限公司，依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条[②]规定，建议由区交通运输局依法处理。

（三）建议由企业给予内部问责处理的人员

1.陈家伦，群众，昌利行公司安全管理人员，未认真履行职责，未有效监督驾驶员开展车辆“三检”工作并做好记录，建议由昌利行公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2.冯桂有，群众，昌利行公司时任车队长，未履行工作职责，未督促驾驶员严格按照公司规章制度开展车辆“三检”工作，建议由昌利行公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

---

①《道路运输车辆技术管理规定》第十五条规定：“道路运输经营者应当建立车辆维护制度。车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。”

②《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条规定：“道路运输经营者有下列行为之一的，县级以上道路运输管理机构应当责令改正，给予警告；情节严重的，处以1000元以上5000元以下罚款：（五）未做好车辆维护记录的。”

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）区交通运输局要切实加强行业监管工作，督促运输企业落实安全生产主体责任，按规定做好安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，教育从业人员安全驾驶、文明驾驶。要加大执法力度，强化对余泥专业运输车辆日常执法检查，督促运输企业采取有效的管理措施，强化驾驶员管理，压减交通违法行为。开展安全隐患排查整治，落实车辆维护制度，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作，维护良好的营运秩序。

（二）区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质、安全教育情况等开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

（三）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优

化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（四）企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。加强人员和车辆管理，有效压减车辆违章率，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，督促从业人员严格遵守规章制度和操作规程，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：番禺区番禺大道北进汉溪大道东南600米“1·10”一般道路交通事故调处理组成员同意结案签名表

番禺区番禺大道北进汉溪大道东南600米“1·10”一般道路交通事故调查处理组

2021年4月26日